(باب الخيار)

يذكر فيه أقسام الخيار في البيع وهو طلب خير الامرين من فسخ وامضاء (وأقسامه) أي أقسام الخيار في البيع (سبعة أحدها خيار المجلس) بكسر اللام والمراد به مكان التبايع (ويثبت) خيار المجلس (للمتعاقدين) في بيع وصلح بمعنى بيع وإجارة وما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وبيع ربوي بجنسه وابتداء خيار المجلس (من حين العقد) ويستمر (الى أن يتفرقا) عرفا بأبدانهما فلو حجز بينهما بحاجز كحائط ونحوه أو نام لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بحمل العقد وخيارهما بحاله ولو طالت المدة (من غير اكراه) لهما أو لاحدهما على التفرق أو فزع من سبع أو ظالم خشياه فهربا أو أحدهما فزعا منه أو سيل أو نارا أو نحو ذلك ويستثنى من خيار المجلس ما أشار اليه بقوله (ما لم يتبايعا على ان لا خيار لهما) يعني ان البيع لازم بمجرد العقد (أو يسقطاه بعد العقد) وقبل التفرق (وان أسقطه) أي أسقط خيار المجلس (أحدهما) أي أحد المتعاقدين (بقي خيار الآخر) لانه لم يوجد منه ما يبطل خياره (وينقطع الخيار) أي خيار المجلس (بموت أحدهما) أي أحد المتعاقدين لان الموت أعظم الفرقتين (لا بجنونه) في المجلس لعدم التفرق (وهو على خياره اذا أفاق) من جنونه ولا يثبت الخيار لوليه وان خرس قامت اشارته مقام نطقه (وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة) يعني انه يحرم على أحد المتبايعين ان يفارق صاحبه خشية ان يفسخ البيع في المجلس (الثاني) من أقسام الخيار (خيار الشرط وهو ان يشرطا) أي العاقدان (أو أحدهما الخيار) في صلب العقد أو بعده في المجلس (الى مدة معلومة) لا مجهولة كالحصاد ونحوه فانه يصح البيع ويبطل الخيار (فيصح) الشرط ويثبت الخيار وبهذا قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر وحيث علم الامد فانه يصح (وان طالت) المدة ولو فيما يفسد قبل انتهاء الامد كالبطيخ فيباع ويحفظ ثمنه الى الامد ولا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع (لكن يحرم تصرفهما) أي البائعين مع خيارهما (في الثمن والمثمن في مدة الخيار) اما تحريم تصرف البائع في المبيع فلكونه لا يملكه واما تحريم تصرف المشتري فيه فلكون المبيع لم تنقطع علق البائع عنه فان كان الخيار لمشتر وحده وتصرف في المبيع نفذ تصرفه وبطل خياره (وينتقل الملك) في المبيع الى المشتري (من حين العقد) سواء جعلا الخيار لهما أو لاحدهما (فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل) كالكسب والاجرة (فللمنتقل له) أي للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه والنماء المتصل تابع للمبيع والحمل الموجود وقت العقد مبيع (ولو ان الشرط للآخر) أي للبائع (فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه) أي الفسخ من بائع ومشتر (الى حضور صاحبه) أي البائع الآخر (ولا) يفتقر (الى رضاه) لان الفسخ حل عقد جعل اليه فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق (فان مضى زمن الخيار المشترط (ولم يفسخ) البيع بفسخ من جعل له (صار) البيع (لازما) لانه لو لم يلزم لافضى الى بقاء الخيار أكثر من مدته المشترطة وهو لا يثبت الا بالشرط (ويسقط الخيار بالقول و) يسقط الخيار أيضا (بالفعل كتصرف المشتري في المبيع) مع شرط الخيار له زمنه (بوقف أو هبة أو سوم) أي سوم المشتري للمبيع بأن عرضه للبيع (أو لمس) للامة المبتاعة (لشهوة) وكذا ان كان الخيار لهما أو للبائع وحده وتصرف المشتري بالعتق (وينفذ تصرفه) بالبيع والهبة (ان كان الخيار